

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/25/1476

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון – הוספת רישיון הנפקה),

התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 26. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981¹, בסעיף 26(ג), בסופו יבוא "או שניתן לו רישיון הנפקה לפי סעיף 25 לגבי לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו–2016²."

דבריו הסבר

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א–1981, מסדיר את הוראות הדין לצורך רישוי סוכני ביטוח וסוכנויות הביטוח. החוק קובע את אופן הרישוי הנדרש וכן את הגורמים אשר אינם זכאים לאחוז ברישיון סוכן ביטוח. בהתאם להמלצות "ועדת שטרום" נדרשו הבנקים לוותר על חברות כרטיסי האשראי בבעלותם. בעלי חברות האשראי החדשים, אשר מחפשים להרחיב את הכנסותיהם תוך מינוף המידע אשר נאסף על הציבור בישראל, שוקלים להתרחב ולהיכנס לענף הביטוח. המחוקק מנע מיועץ פנסיוני או יועץ השקעות, להקים סוכנויות ביטוח על מנת לשמור על אובייקטיביות. הממונה על רשות שוק ההון, ציין בטיוטה שהוציא תחת ידיו, כי בין יתר השיקולים למתן היתר שליטה ואחזקה בסוכנות ביטוח יש לבחון את תרומת מתן הרישיון לתחרות בשוק ההון, ובמיוחד לתחרות במשק הביטוח ולרמת השירות בו, המדיניות הכלכלית של הממשלה, וטעמים שבטובת הציבור. כפי שאנו למדים, לאור מדיניותה הכלכלית של הממשלה ומטעמים של טובת הציבור ועל מנת לשמור על איכות השירות בתחום הביטוח שהינו ענף מקצועי המצריך ידע ומיומנות, ומתוך מקום למנוע ריכוזיות אחת באחרת, מוגשת הצעה זו במטרה להרחיב את ההגבלות האמורות לעניין רישוי סוכנות ביטוח ולקבוע כי חברות האשראי אשר הינן גורמים דומיננטיים בעלי שליטה על תחום הסליקה לא יהיו רשאים להקים סוכנות לביטוח. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש, על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/23/818 ; פ/24/1641 ; פ/25/1032). הצעת החוק זהה לפ/25/1032 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

² ס"ח התשע"ו, עמ' 1098.